PROYECTO DE RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR OFICIOSO EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DE LA ENTONCES COALICIÓN "JUNTOS DEFENDAMOS CHIHUAHUA" INTEGRADA POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA; ASÍ COMO DE SU OTRORA CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CIUDAD JUÁREZ, ROGELIO LOYA LUNA, EN EL MARCO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024, EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/P-COF-UTF/2384/2024/CHIH.

Ciudad de México, xx de xxxxxxx del dos mil veintiséis.

VISTO para resolver el expediente **INE/P-COF-UTF/2384/2024/CHIH,** integrado por hechos que se consideran constituyen infracciones a la normatividad electoral.

A N T E C E D E N T E S

I. Origen del procedimiento oficioso. El treinta y uno de julio del dos mil veinticuatro, se recibió en la oficialía de partes de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0219/2024, por el cual se notificó la sentencia dictada el veintiséis de julio de dos mil veinticuatro, dentro del expediente PES-197/2024 por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, la cual, en su resolutivo QUINTO, ordenó dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización, respecto de la actualización de posibles irregularidades en materia de fiscalización derivadas de los hechos acreditados, consistentes en actos anticipados de campaña por la celebración de un evento, atribuido a Rogelio Loya Luna, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez Chihuahua, postulado por la entonces Coalición "Juntos Defendamos Chihuahua", integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, lo que podría constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en Chihuahua. (Fojas 1 a 77 del expediente).

II. Hechos que motivaron el inicio del procedimiento oficioso. De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcribe la parte conducente de la sentencia PES-197/2024:

"(…)

4. HECHOS DE LA CONTROVERSIA

4.1. Planteamiento de la controversia.

En el caso, MORENA denunció la presunta comisión de conductas que pudieran constituir actos anticipados de campaña y promoción personalizada, debido a la asistencia y participación activa de Rogelio Loya Luna a un evento masivo de la candidata a la presidencia de la República Xóchilt Gálvez Ruiz, así como, por las tres publicaciones en su página e Facebook relativas a dicho evento, ello toda vez que, a juicio del denunciante la finalidad u objetivo "es mandar un mensaje equívoco al electorado, posicionar su imagen como candidato e influir de esta manera al electorado" lo que considera deja en estado de desventaja a Morena. Además, con motivo de dichas conductas, denuncia la culpa in vigilando *del PAN; por su parte la Secretaría Ejecutiva determinó llamar al procedimiento al PRI y al PRD, ya que estimó que, de las diligencias de investigación ordenadas por esa autoridad, se podía advertir una posible participación de éstos, y con ello, se pudiese constituir un posible beneficio y/o responsabilidad conjunta o vinculada.*

(…)

Morena expone que el trece de abril, Xóchilt Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia -de la república por Fuerza y Corazón por México, llevó a cabo un evento masivo en Ciudad Juárez, en el cual, el candidato denunciado acudió y cometió actos anticipados de campaña y promoción personalizada al subirse al templete, "compartiendo a la par la campaña y promoción" con la candidata presidencial referida, así como con las personas candidatas a senadurías de la república y a diputaciones federales, brindando unas palabras durante más de seis minutos, sin respetar la veda electoral.

Además, señala que el mismo trece de abril, el candidato denunciado realizó tres publicaciones en su página de Facebook, en las que además de promover su imagen personalizada, evidencia su acto anticipado de campaña al compartir templete y participar activamente con las personas candidatas ya referidas.

*Hechos que generan una competencia desleal y malintencionada, con una estrategia sistematizada de tener ese tipo de actos anticipados de campaña, al realizar de forma constante y permanente publicaciones en redes sociales con miras al proceso electoral local. Por lo que, estima, su fin u objetivo, "*mandar un mensaje equívoco al electorado, posicionar su imagen como candidato e influir de esta manera al electorado*" con lo que deja en estado de desventaja al partido Morena.*

(…)

Conforme a lo anterior, se tiene por corroborada la existencia de tres publicaciones, del trece de abril, en la red social Facebook, en específico en la página "Rogelio Loya

Luna", misma que, acorde al informe rendido por Meta Platforms Inc, y al propio contenido de la página, se desprende como usuario y administrador, el denunciado.

También, del contenido del video publicado en dicha red social Facebook, concatenado con las publicaciones del trece de abril de la página antes referida, se constata la existencia de evento de la otrora candidata a la presidencia de la república Xóchilt Gálvez Ruiz en Ciudad Juárez, y la asistencia y participación activa del ciudadano denunciado. Evento que el actor señala se celebró el trece de abril, y que se tiene por realizado previo al inicio de las campañas locales, mismas que en su momento, iniciaron el veinticinco de abril ello, al constatarse la publicación del video el día diecisiete de abril.

(…)

6. Controversia a resolver.

En el presente asunto se dilucidará lo siguiente:

1. Si Rogelio Loya Luna cometió actos anticipados de campaña, como promoción personalizada.

2. Si el PAN, PRI y PRD son responsables por culpa in vigilando.

Toda vez que ha quedado acreditada la existencia de los hechos denunciados, lo procedente es analizar las conductas materia de la denuncia.

7. Estudio de fondo.

El PAN señala Rogelio Loya Luna cometió anticipados de campaña y promoción personalizada por los siguientes actos:

a) Por la participación activa en evento del trece de abril en ciudad Juárez, de la otrora candidata la presidencia de la república Xóchitl Gálvez Ruiz, al brindar unas palabras durante más de seis minutos promoviendo su imagen personalizada con el fin de influir en el electorado.

b) Por la difusión de tres publicaciones en su página de Facebook en las que promueve su imagen personalizada y evidencia su acto anticipado de campaña al compartir templete y participar activamente con otras candidaturas a cargos de nivel federal, enviando un mensaje equivoco al electorado al posicionar su imagen como candidato e influir de esa manera al electorado.

Como ha quedado asentado en el marco normativo, los actos anticipados son las expresiones que se realicen bajo cualquier modalidad y cualquier momento durante el lapso que va desde el inicio del proceso electoral hasta antes del plazo legal para el inicio de las campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura.

Asimismo, para tener por configurada la infracción, es menester que se acrediten los elementos personal, temporal y subjetivo que la constituyen, para lo cual, lo procedente es verificar si en la especie se materializan.

Ello, también acorde a lo establecido mediante la Jurisprudencia 4/2018 de la Sala Superior, 67 que señala que "la autoridad debe verificar:

1. Si el contenido analizado incluye alguna palabra o expresión que, de forma objetiva, manifiesta, abierta y sin ambigüedad denote alguno de esos propósitos, o que posea un significado equivalente de apoyo o rechazo hacia una opción electoral de una forma inequívoca; y

2. Que esas manifestaciones trasciendan al conocimiento de la ciudadanía y que, valoradas en su contexto, puedan afectar la equidad en la contienda. Lo que permite "de manera más objetiva, llegar a conclusiones sobre la intencionalidad y finalidad de un mensaje".

Así, a continuación, se procede a analizar las tres publicaciones en el perfil "Rogelio Loya Luna" de la red social Facebook y posteriormente el mensaje dado en el evento proselitista referido por el denunciante.

(…)

7.1.2.4 Participación activa en evento de campaña federal

Como ha quedado señalado, se tiene por acreditada la participación del denunciado en evento de campaña de la otrora candidata Xóchitl Gálvez Ruiz, mismo que se llevó a cabo en el municipio de Juárez, el trece de abril y cuyo video sobre su existencia y participación fue verificado por fedataria pública del Instituto el diecisiete del mismo mes, esto es en el período de intercampañas. El contenido del evento se desprende de la siguiente liga electrónica:

https://www.facebook.com/share/v/823aifeX7NMazh80/?mibextíd=w8EBqM

Ahora bien, para evitar transcripciones innecesarias y en obviedad de repeticiones, para el estudio y análisis del contenido del acta circunstanciada IEE-DJ-OE-AC-194/2024, respecto al hecho en estudio, se tomará en consideración la transcripción del contenido del video, así como imágenes insertas, en la tabla que se plasma en el numeral 5.62 de la presente resolución.

A continuación, se procede a analizar los elementos que Sala Superior a sostenido es necesaria su coexistencia para la actualización de actos anticipados, esto es: temporal, personal y subjetivo.

a) El elemento personal, se tiene acreditado, toda vez que en el evento se menciona de forma expresa el nombre del denunciado como "Rogelio Loya", además de que, de diversas imágenes, es identificable el rostro del denunciado; tal y como se desprende de las que se insertan a continuación:

[se inserta cuadro]

b) Elemento temporal, se tiene por acreditado, toda vez que el evento se efectuó en el período de intercampañas mismo que transcurrió del cuatro de enero al veinticuatro de abril ello, ya que se acreditó la existencia y contenido del video el diecisiete de abril, fecha en que se ingresó a la liga electrónica por persona fedataria pública del Instituto, por lo que ante su existencia y concatenado con el dicho del denunciante y las publicaciones de Facebook, mismas que corresponden al evento en cuestión, se tiene que el evento participación se efectuó el trece de abril.

c) El elemento subjetivo, se acredita, en atención a lo que se expone a continuación:

Del contenido de la multicitada acta circunstanciada se tiene que Rogelio Loya Luna, emitió el siguiente mensaje:

[se inserta cuadro]

Ahora bien, del análisis minucioso del contenido del mensaje dado por el denunciado en el evento en cuestión, se tiene que las siguientes palabras son constitutivas de actos anticipados de campaña:

> *"… dice el actual gobierno municipal de morena, que el cambio ya se nota y en efecto ya se nota el abandono, ya se nota el desorden, ya se notan los baches y sobre todo, ya se nota la corrupción de este Gobierno morenista, el descaro con el que* ***este gobierno municipal*** *malversa nuestros fondos es insultante y obsceno,* ***pero va llegando la hora de ponerle fin a su negocio y de quitarle a Juárez la pesada cruz que va cargando*** *y devolverle al pueblo el poder y la voz que les pertenece y que les han arrebatado"*
>
> *Del mensaje anterior se desprenden los siguientes vocablos "ponerle", "fin", "quitarle" y "cruz", mismos que según la Real Academia Española pueden tener, diversos significados, tales como:*

[Se inserta cuadro]

Ahora bien, atendiendo al análisis contextual y considerando lo expresado en los elementos personal y temporal se desprende que:

1.- Las expresiones del denunciado van dirigidas a la ciudadanía que habita el municipio de Juárez, localidad de la cual se tiene por acreditado que al momento de los hechos era candidato a la presidencia municipal.

2. El evento corresponde a uno proselitista de una coalición federal integrada por el PAN, PRI y PRD, misma que a nivel local quedó integrada por los mismos partidos políticos y de la cual el denunciado fue candidato.

3. La frase "ponerle fin" tiene como significado: dar por concluido, por terminado; en tanto, "quitad corresponde a separar, eliminar, apartar, excluir; y "cruz" si bien puede referirse a una figura formada por dos líneas, o una figura de índole religioso, tenemos

que también es un pronombre personal, que es precisamente el del Presidente Municipal electo en el proceso electoral local 2020-2021 y que al momento de los hechos era el candidato al mismo cargo, por el partido que refiere el denunciante, esto es Morena, cuyo candidato tiene por nombre Cruz Pérez Cuellar.

4. Las manifestaciones vertidas por el otrora candidato a presidente municipal tienen relación con el proceso electoral local, en específico con la elección para la cual en ese momento contendía, no así con el evento que se desarrollaba, correspondiente a la campaña federal.

*De lo cual tenemos que, se desprende un llamado a no votar por el entonces candidato del partido Morena, Cruz Pérez Cuellar, ello toda vez, que, del contenido, se desprende que las manifestaciones tienen relación con el proceso local, no el federal sobre el cual versaba el evento, ya que de forma expresa se dice, bajo las frases **"el actual gobierno municipal de morena"**, "**este gobierno municipal**", además usa las frases "**va llegando la hora de ponerle fin**", señalando, que el gobierno al que se refiere -municipal- tiene en abandono Juárez, que se nota su desorden» los baches, y la corrupción, malversa fondos, por lo que es hora de ponerle fin y de quitarle al municipio la pesada "**cruz**" que va cargando.*

*Así, aunque del texto denunciado no se desprenda de forma directa o expresa la solicitud del voto o apoyo a la ciudadanía, al no utilizar expresiones como "vota por", "elige a", "emite tu voto por" "apoya a" o en contra de", "no votes por", "rechaza", **sí** se da un equivalente funcional, tomando en cuenta que Rogelio Loya Luna **hizo un llamamiento a las personas asistentes, a no votar por el candidato del partido Morena**, cuestión que sí puede incidir en la equidad de la contienda.*

De lo anterior, tenemos que se cumple con diversos elementos que nos llevan a un contexto de equivalencia, esto es la temporalidad, la calidad de la persona denunciada, el ámbito territorial y los vocablos de la expresión.

Ahora bien, conforme a la Jurisprudencia 2/2023, de rubro ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA. PARA ACREDITAR EL ELEMENTO SUBJETIVO SE DEBEN ANALIZAR LAS VARIABLES RELACIONADAS CON LA TRASCENDENCIA A LA CIUDADANÍA, el caso que nos ocupa será analizado a la luz de tres variables:

*I.- **Primera variable.** Respecto al **auditorio a quien se dirige el mensaje**, se tiene que fue a las personas que asistieron al evento en el municipio de Juárez.*

*II.- **Segunda variable**. Por lo que hace al **lugar o recinto**, se advierte o que fueron realizadas en un lugar cerrado en el municipio de Juárez.*

*III.- **Tercer variable**. En relación con las **modalidades de difusión**, se tiene que fue a través de un evento presencial, mismo que fue difundido en la red social Facebook, ello sin que se tenga acreditado que haya sido difundido por el denunciado, salvo por las imágenes que ya fueron motivo de pronunciamiento, pero no así, sobre el mensaje dado por el otrora candidato. También, se tiene que la modalidad de difusión permitió que los*

mensajes trascendieran en el conocimiento de la población de Juárez, en particular la asistente al evento.

Por lo que, de los indicios antes señalados, así como del análisis contextual del mensaje del denunciado en el evento, conforme a la metodología de Sala Superior, este Tribunal puede llegar de forma más objetiva a la conclusión de que sí se configura el elemento subjetivo de la infracción, ya que el otrora candidato ocupó el templete del evento con las candidaturas federales, teniendo una participación activa con un mensaje del cual se advierte que realizó un llamado a no votar, señalando que es hora de poner fin al gobierno municipal y, al decir "quitarle a Juárez la pesada cruz que va cargando", frase que se infiere que hace referencia a quitar al presidente municipal que en ese momento contaba con registro como candidato, buscando su reelección, Cruz Pérez Cuellar; por lo que, aún y cuando se haya presentado con su nombre y como coordinador de campañas federales, ya contaba con la calidad candidato conforme a la referida resolución del Consejo Estatal IEE/CE109/2024, en la que se aprobó su candidatura.

Lo anterior, aunado a que el evento tenía relación con una campaña federal, no local, por lo que las manifestaciones sobre un gobierno municipal, no guardan relación y conexión con el mismo, por tanto, al haber contado el denunciado con la calidad de candidato a la presidencia municipal al momento de los hechos, su mensaje no se encuentra amparado a la libertad de expresión, ni su participación al derecho de asociación, ya que ocupaba un mayor deber de cuidado, a fin de evitar violentar el principio de equidad en la contienda electoral.

En consecuencia, de la contextualización del evento y mensaje, se puede determinar que se dio un acto anticipado de campaña, mediante un llamado a no votar por el entonces candidato a la presidencia municipal de Morena.

Por lo expuesto, este Tribunal considera existente la infracción de actos anticipados de campaña atribuidos al denunciado Rogelio Loya Luna.

7.3 Culpa in vigilando (falta de deber de cuidado)

Según la doctrina, la culpa in vigilando se trata de las conductas infractoras a la normativa electoral en las que pudieran incurrir los partidos políticos al incumplir su deber de vigilancia respecto de sus candidaturas, militancia, terceros o personas relacionadas con sus actividades, para evitar su comisión o continuidad de la misma, dejando de tomar medidas idóneas, proporcionales, objetivas y eficaces que la inhiban.

En tanto, la normativa electoral dispone que, los partidos políticos deben conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos y los derechos de la ciudadanía.

Asimismo, es criterio de la Sala Superior que, la culpa in vigilando no constituye una infracción como tal, sino un grado de responsabilidad (indirecta).

Ahora bien, al PAN, PRI y PRD se les atribuye la falta al deber de cuidado (culpa in vigilando), puesto que, como quedo acreditado, el otrora candidato fue postulado por la Coalición "Juntos Defendamos a Chihuahua" integrada por dichos partidos políticos y el evento del cual se desprende la infracción de actos anticipados, corresponde a uno realizado con motivo de la campaña federal, en particular la de la presidencia de la república, de cuyas imágenes insertas en el acta circunstanciada multicitada, se visualiza propaganda de dos de los institutos políticos.

Por otra parte, se infiere la militancia partidaria con uno de los tres partidos, el PAN, al haber sido postulado como candidato a propuesta de éste, lo cual se acredita con la solicitud de registro de candidato propietario.

Lo anterior aunado a que, en el PES no obran elementos que corroboren que los partidos referidos se hayan deslindado de las conductas imputadas.

De tal manera, al resultar existentes los actos anticipados atribuidos al denunciado Rogelio Loya Luna, en consecuencia, es existente la omisión ó de deber de cuidado -culpa in vigilando- del PAN, PRI y PRD.

(…)

RESUELVE

(…)

QUINTO. *Se instruye a la Secretaría General dar vista la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con copia certificada de la presente sentencia, para los efectos legales que correspondan, una vez que el presente fallo quede firme.*

(…)"

III. Acuerdo de inicio. El siete de agosto del dos mil veinticuatro la Unidad Técnica de Fiscalización acordó formar el expediente **INE/P-COF-UTF/2384/2024/CHIH**; registrarlo en el libro de gobierno, dar inicio al trámite y sustanciación del procedimiento; notificar a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General y a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización sobre el inicio del presente procedimiento; y, una vez que se estime la existencia de elementos suficientes respecto de presuntas irregularidades, emplazar a los sujetos incoados; publicar el acuerdo respectivo en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto Nacional Electoral. (Fojas 78 a 80 del expediente).

IV. Publicación en estrados del acuerdo de inicio del procedimiento.

a) El siete de agosto del dos mil veinticuatro, se fijó en los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización de este Instituto durante cinco días, el acuerdo de inicio del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 81 y 82 del expediente).

b) El doce de agosto del dos mil veinticuatro, se retiraron del lugar que ocupan los estrados de la Unidad de Fiscalización el citado acuerdo de inicio y la cédula de conocimiento, mediante razón de publicación y retiro correspondiente (Fojas 83 a 86 del expediente).

V. Notificación de inicio de procedimiento a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/UTF/DRN/40709/2024, se informó a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de este Instituto el inicio del procedimiento oficioso. (Fojas 87 a 91 del expediente).

VI. Notificación de inicio de procedimiento a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. El ocho de agosto del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/UTF/DRN/40711/2024, se informó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento oficioso. (Fojas 92 a 96 del expediente).

VII. Solicitud de información al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

a) El nueve de agosto del dos mil veinticuatro, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua; notificara el oficio INE/UTF/DRN/40819/2024, dirigido al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, (Fojas 97 a 98 del expediente).

b) El doce de agosto del dos mil veinticuatro, mediante el oficio INE/UTF/DRN/40819/2024, se solicitó al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, remitiera copia certificada de la totalidad de las constancias que obren en el expediente PES-197/2024. (Fojas 99 a 101 del expediente).

c) El quince de agosto del dos mil veinticuatro, se recibió el oficio INE/JLE/UTF-CHIH/0238/2024, mediante el cual se remite la respuesta del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, anexando copia certificada del expediente que dio origen al presente procedimiento. (Fojas 102 a 578 del expediente).

d) El diecinueve de septiembre del dos mil veinticuatro, mediante el oficio INE/UTF/DRN/44647/2024, se solicitó al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, informara el estado procesal de la sentencia recaída al procedimiento identificado con el número PES-197/2024. (Fojas 610 a 615 del expediente).

e) El treinta de septiembre del dos mil veinticuatro, se recibió el oficio TEE/SG/1338/2024, mediante el cual el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, dio respuesta a la solicitud de información, confirmando que la referida sentencia no fue impugnada. (Fojas 616 a 619 del expediente).

VIII. Solicitud de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos Agrupaciones Políticas y Otros, de la Unidad de Fiscalización de este Instituto.[1]

a) El cuatro de septiembre del dos mil veinticuatro, mediante el oficio INE/UTF/DRN/2075/2024, se solicitó a la Dirección de Auditoría, diversa información, relativa al evento involucrado en el procedimiento de marras. (Fojas 579 a 584 del expediente).

b) El doce de septiembre del dos mil veinticuatro, se recibió el oficio INE/UTF/DA/2772/2024, mediante el cual la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud de información realizada. (Fojas 585 a la 597 del expediente).

c) El diecisiete de enero del dos mil veinticinco, mediante el oficio INE/UTF/DRN/0018/2025, se solicitó a la Dirección de Auditoría, calculará los montos prorrateados correspondientes a Rogelio Loya Luna respecto de diversos gastos erogados en el evento relacionado con el presente procedimiento. (Fojas 705 a 710 del expediente).

d) El diez de febrero del dos mil veinticinco, se recibió el oficio INE/UTF/DA/0087/2025, mediante el cual la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud de información realizada. (Fojas 711 a 718 del expediente).

e) El diez de febrero del dos mil veinticinco, se remitió el oficio INE/UTF/DRN/0066/2025 mediante el cual se solicitó información a la Dirección de Auditoría relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 719 a 724 del expediente).

[1] En adelante Dirección de Auditoría.

f) El trece de febrero del dos mil veinticinco, se recibió el oficio INE/UTF/DA/0144/2025, mediante el cual la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud de información realizada. (Fojas 725 a 732 del expediente).

g) El siete de abril del dos mil veinticinco mediante el oficio INE/UTF/DRN/203/2025, se solicitó a la Dirección de Auditoría, informara si Rogelio Loya Luna o los partidos denunciados presentaron escrito de deslinde respecto del evento investigado en el procedimiento que nos ocupa. (Fojas 736 a 739 del expediente).

h) El ocho de mayo del dos mil veinticinco, mediante el oficio INE/UTF/DRN/394/2025, se remitió a la Dirección de Auditoría insistencia al diverso INE/UTF/DRN/203/2025. (Fojas 740 a 744 del expediente).

i) El doce de mayo del dos mil veinticinco, se recibió el oficio INE/UTF/DA/825/2025, mediante el cual la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la referida insistencia. (Fojas 745 a 749 del expediente).

j) El veintiséis de mayo del dos mil veintiséis mediante el oficio INE/UTF/DRN/386/2026, se solicitó a la Dirección de Auditoría, remitiera toda la información que obre en sus archivos relativa a los porcentajes de participación económica y/o distribución, registrados para efectos de prorrateo entre los partidos integrantes de la coalición investigada, en el marco del Proceso Electoral Local 2023-2024 en el estado de Chihuahua. (Fojas 819 a 822 del expediente).

k) El dos de junio del dos mil veintiséis se recibió el oficio INE/UTF/DA/1901/2026, mediante el cual la Dirección de Auditoría, dio respuesta a la solicitud de información referida en el inciso inmediato anterior. (Fojas 823 a 827 del expediente).

l) El diecinueve de agosto del dos mil veintiséis, mediante el oficio INE/UTF/DRN/617/2026, se solicitó a la Dirección de Auditoría informara si los porcentajes del rebase de tope de gastos de campaña de los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, contenidos en el Dictamen Consolidado INE/CG1951/2024, se mantenían vigentes o, en caso contrario, remitiera los porcentajes actualizados. (Fojas 853 a 856 del expediente).

m) El diecinueve de agosto del dos mil veintiséis, mediante el oficio INE/UTF/DRN/626/2026, se solicitó a la Dirección de Auditoría identificara los bienes y servicios cuantificables a favor de la entonces candidatura de Rogelio Loya

Luna, derivados del evento verificado en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089, así como el prorrateo correspondiente (Fojas 857 a 861 del expediente).

n) El veintiséis de agosto del dos mil veintiséis, se recibió el oficio INE/UTF/DA/633/2026, mediante el cual la Dirección de Auditoría dio respuesta a las solicitudes de información referidas en los incisos inmediatos anteriores, remitiendo la información solicitada. (Fojas 862 a 873 del expediente).

IX. Solicitud de certificación a la Dirección del Secretariado de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. (En adelante Dirección del Secretariado)

a) El cuatro de septiembre del dos mil veinticuatro, mediante el oficio INE/UTF/DRN/42883/2024, se solicitó a la Dirección del Secretariado que, en ejercicio de la función de Oficialía Electoral, realizara la certificación del contenido de una liga electrónica correspondiente a la red social Facebook a efecto de dar certeza de la realización del evento denunciado; del mismo modo, se solicitó también, que indicara la metodología aplicada y remitiera las documentales que contuvieran dicha certificación. (Fojas 598 a 603 del expediente).

b) El diez de septiembre del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/DS/3406/2024, la Dirección del Secretariado remitió el acuerdo de admisión de la solicitud anterior y que fue registrado en el Sistema de Oficialía Electoral con el expediente INE/DS/OE/1141/2024, del mismo modo fue remitida el acta circunstanciada INE/DS/OE/CIRC/975/2024 con la certificación de la existencia del contenido solicitado. (Fojas 604 a 609 del expediente).

X. Notificación de inicio, emplazamiento y requerimiento de información al Partido Acción Nacional. El veintidós de octubre del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/UTF/DRN/46343/2024, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó y se requirió información al Partido Acción Nacional, corriéndole traslado en medio magnético de las constancias que integran el expediente. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta alguna al citado emplazamiento. (Fojas 620 a 631 del expediente).

XI. Notificación de inicio, emplazamiento y requerimiento de información al Partido Revolucionario Institucional. El veintidós de octubre del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/UTF/DRN/46345/2024, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó y se requirió información al Partido Revolucionario Institucional, corriéndole traslado en medio magnético de las

constancias que integran el expediente. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta alguna al citado emplazamiento. (Fojas 632 a 643 del expediente).

XII. Notificación de inicio, emplazamiento y requerimiento de información al Partido de la Revolución Democrática. El siete de noviembre del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/UTF/DRN/46344/2024, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó y se requirió información al Partido de la Revolución Democrática, corriéndole traslado en medio magnético de las constancias que integran el expediente. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta alguna al citado emplazamiento. (Fojas 644 a 655 del expediente).

XIII. Notificación de inicio, emplazamiento y requerimiento de información a Rogelio Loya Luna.

a) El veintidós de octubre del dos mil veinticuatro, se solicitó a la Junta Local Ejecutiva de este Instituto en el estado de Chihuahua, notificar el inicio del procedimiento de mérito, emplazar y solicitar información a Rogelio Loya Luna, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua. (Fojas 656 a 662 del expediente).

b) El primero de noviembre del dos mil veinticuatro, mediante las razones de fijación y retiro correspondientes, se notificó por estrados, el oficio INE/JLE/CHIH/1753/2024 mediante el cual se informó el inicio del procedimiento de mérito, emplazó y requirió información a Rogelio Loya Luna, corriéndole traslado en medio magnético de las constancias que integran el expediente. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta alguna al citado emplazamiento. (Fojas 663 a 674 del expediente).

c) El diez de julio del dos mil veintiséis, la Unidad Técnica de Fiscalización ordenó practicar de nueva cuenta el emplazamiento a Rogelio Loya Luna, mediante el Sistema de Notificaciones Electrónicas (SNE) del Instituto Nacional Electoral, de conformidad con los artículos 8, numeral 1, inciso f), fracción I; y 35, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 832 a 834 del expediente).

d) El trece de julio del dos mil veintiséis, en aras de salvaguardar y maximizar la garantía de audiencia, mediante oficio INE/UTF/DRN/11633/2026, se notificó el inicio del procedimiento de mérito, se emplazó y se requirió información a Rogelio

Loya Luna, corriéndole traslado en medio electrónico de las constancias que integran el expediente. Cabe señalar que a la fecha de elaboración de la presente resolución no se ha recibido respuesta alguna al citado emplazamiento. (Fojas 835 a 852 del expediente).

XIV. Acuerdo de ampliación.

a) El cuatro de noviembre del dos mil veinticuatro, se acordó ampliar el plazo que otorgan los ordenamientos legales en materia electoral para presentar al Consejo General el proyecto de resolución de procedimiento de mérito, de conformidad con el artículo 34, numerales 4 y 5 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (fojas 675 y 676 del expediente).

b) El cinco de noviembre del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/UTF/DRN/47206/2024, se notificó a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización, la ampliación del término para el trámite y sustanciación del presente procedimiento. (Fojas 677 a 682 del expediente).

c) El cinco de noviembre del dos mil veinticuatro, mediante oficio INE/UTF/DRN/47207/2024, se notificó a la Secretaría Ejecutiva, la ampliación del término para el trámite y sustanciación del presente procedimiento. (Fojas 683 a 688 del expediente).

XV. Publicación del Aviso de Liquidación del otrora Partido de la Revolución Democrática. El ocho de noviembre del dos mil veinticuatro, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Aviso de Liquidación del otrora Partido de la Revolución Democrática. (Fojas 692 a 696 del expediente).

XVI. Razones y constancias.

a) El ocho de noviembre del dos mil veinticuatro, se asentó razón y constancia de la consulta al Diario Oficial de la Federación, a efecto de verificar la publicación del Aviso de Liquidación del Partido de la Revolución Democrática (Fojas 689 a 691 del expediente).

b) El once de diciembre del dos mil veinticuatro, se asentó razón y constancia de la consulta realizada en el portal del Instituto Nacional Electoral, respecto del Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña, correspondiente, al ámbito local, específicamente del Chihuahua, correspondiente a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución

Democrática, con la finalidad de verificar si en dicho documento se formularon observaciones y/o conclusiones sancionatorias relacionadas con la omisión de reportar los gastos relativos al evento investigado en el procedimiento de mérito. (Fojas 697 a 700 del expediente).

c) El once de diciembre del dos mil veinticuatro, se asentó razón y constancia de la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, a efecto de comprobar si en la agenda de eventos de Rogelio Loya Luna, se registró el evento investigado en el procedimiento de mérito. (Fojas 733 a 735 del expediente).

d) El cinco de marzo del dos mil veinticinco, se asentó razón y constancia de la consulta realizada en el portal del Instituto Nacional Electoral, relativa al Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de precampaña, correspondiente al ámbito federal, de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, a efecto de verificar si, con motivo de la revisión de dichos informes, se determinaron observaciones y/o conclusiones sancionatorias vinculadas con la omisión de reportar los gastos relativos al evento investigado en el procedimiento de mérito. (Fojas 701 a 704 del expediente).

e) El diez de junio del dos mil veinticinco, se asentó razón y constancia de la consulta realizada en el portal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a efecto de corroborar si en dicho portal obra información que permita a esta autoridad conocer si el Partido de la Revolución Democrática contaba con registro como Partido Político Local en la entidad. (Fojas 750 a 754 del expediente).

f) El trece de agosto del dos mil veinticinco, se asentó razón y constancia de la consulta realizada en el portal del Instituto Nacional Electoral, a efecto de comprobar si en el Dictamen Consolidado de la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Chihuahua, obraban pronunciamientos respecto de posibles escritos de deslinde presentados por los partidos políticos y/o su entonces candidato incoado. (Fojas 755 a 759 del expediente).

g) El veintitrés de septiembre del dos mil veinticinco, se asentó razón y constancia de la consulta realizada en el Sistema Integral de Fiscalización, por medio de la cual se cotejó el contenido de la póliza PN/DR-05/11-03-2024, correspondiente a la contabilidad identificada con el ID 9788 de la coalición “Fuerza y Corazón por México”, para la candidatura a la Presidencia de la República. (Fojas 760 a 765 del expediente).

h) El doce de noviembre del dos mil veinticinco, se asentó razón y constancia de la revisión y análisis del ID 127212 de la matriz de precios, a efecto de corroborar elementos que coincidan con los gastos denunciados. (Fojas 766 a 787 del expediente).

i) El nueve de diciembre del dos mil veinticinco, se asentó razón y constancia de la búsqueda del acuerdo de financiamiento público asignado a los partidos políticos Locales en el estado de Chihuahua para el ejercicio dos mil veinticinco con el fin de estar en aptitud de determinar si los partidos incoados, en caso de ser necesario se encuentran en condiciones de hacer frente a posibles sanciones de carácter pecuniario (Fojas 788 a 804 del expediente).

j) El trece de febrero del dos mil veintiséis, se asentó razón y constancia de la búsqueda realizada en el portal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, con la finalidad de consultar el Acuerdo mediante el cual se aprobó el financiamiento público asignado a los partidos políticos en el estado de Chihuahua para el ejercicio dos mil veintiséis. (Fojas 807 a 809 del expediente).

k) El cinco de marzo del dos mil veintiséis, se asentó razón y constancia de la búsqueda en los estrados electrónicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a efecto de verificar si se promovió medio de impugnación en contra del acuerdo INE/CG2235/2024 por el que se declaró la pérdida de registro del otrora Partido de la Revolución Democrática (Fojas 810 a 813 del expediente).

l) El diez de abril del dos mil veintiséis, se asentó razón y constancia de la búsqueda en el sitio oficial del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a efecto de localizar el acuerdo por medio del cual se aprobó el convenio que autorizó y determinó los porcentajes de participación de la Coalición “Juntos por el bien de Chihuahua” conformada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática (Fojas 814 a 818 del expediente).

m) El diez de junio del dos mil veintiséis, se asentó razón y constancia de la búsqueda en la contabilidad de Rogelio Loya Luna, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Chihuahua, postulado por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, integrantes de la entonces coalición “Juntos Defendamos Chihuahua”; con la finalidad de descargar un reporte contable global, en el cual se pueda identificar, de ser el caso, registros que sean coincidentes con los gastos materia de investigación (Fojas 828 a 831 del expediente).

n) El catorce de septiembre de dos mil veintiséis, se asentó razón y constancia de la búsqueda realizada en el portal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a efecto de corroborar si los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, integrantes de la entonces coalición "Juntos Defendamos Chihuahua", cuentan con acreditación local y con financiamiento público asignado en la entidad, con la finalidad de determinar, en caso de una eventual sanción pecuniaria, si su ejecución debe solicitarse a dicho Instituto. (Fojas 874 a 878 del expediente).

o) El nueve de octubre de dos mil veintiséis, se asentó razón y constancia de la búsqueda realizada en los estrados electrónicos del portal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a efecto de localizar el Acuerdo IEE/CE279/2024, por el que se declaró la conclusión de la acreditación local del otrora Partido de la Revolución Democrática en virtud de la pérdida de su registro como partido político nacional, con el fin de determinar lo conducente respecto de la participación de dicho instituto político en el presente procedimiento. (Fojas 879 a 891 del expediente).

XVII. Acuerdo de asignación. El ocho de enero de dos mil veintiséis, mediante acta de designación, se realizó la entrega formal y material del expediente de mérito a la Coordinación de Resoluciones y Normatividad correspondiente, a efecto de que el personal de la Coordinación que recibió fuera el autorizado para la tramitación de este. (Fojas 805 a 806 del expediente).

XVIII. Acuerdo de alegatos. El trece de octubre del dos mil veintiséis, se acordó abrir la etapa de alegatos en el presente procedimiento, así como notificar a la parte quejosa y a los sujetos denunciados para que formularán sus alegatos dentro del término de Ley, de conformidad con el artículo 35, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización. (Fojas 892 a 893 del expediente).

XIX. Notificación del Acuerdo de alegatos a las partes.

Sujeto a notificar	Oficio y fecha de notificación	Fecha de respuesta	Fojas
Rogelio Loya Luna	INE/UTF/DRN/15032/2026 13 de octubre del 2026	A la fecha no se ha recibido respuesta	929 a 935
Partido Acción Nacional	INE/UTF/DRN/15030/2026 13 de octubre del 2026	16 de octubre del 2026	894 a 900 y 901 a 906
Partido Revolucionario Institucional	INE/UTF/DRN/15029/2026 13 de octubre del 2026	16 de octubre del 2026	907 a 913 y 914 a 921
Partido de la Revolución Democrática	INE/UTF/DRN/15031/2026 13 de octubre del 2026	A la fecha no se ha recibido respuesta	922 a 928

XX. Cierre de instrucción. El veintiocho de octubre de dos mil veintiséis, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente. (Fojas 936 y 937 del expediente).

XXI. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. El veintinueve de octubre de dos mil veintiséis, en la Décima Sesión Extraordinaria de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se listó en el orden del día el anteproyecto de resolución, respecto del procedimiento indicado al rubro, el cual fue aprobado en lo general por votación unánime de las Consejerías Electorales de la Comisión de Fiscalización; Carla Astrid Humphrey Jordan, Mtra. Rita Bell López Vences, Mtro. Arturo Castillo Loza, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y el Consejero Presidente de la Comisión. Mtro. Jorge Montaño Ventura.

En lo particular, fue sometido a consideración de las Consejerías Electorales de la Comisión de Fiscalización, los temas que se precisan a continuación:

- La construcción de matriz de precios.
- El sobreseimiento del Partido de la Revolución Democrática.

Fueron aprobados en los términos propuestos en el anteproyecto de resolución, por mayoría de votos, con el voto a favor de las Consejerías Electorales de la Comisión de Fiscalización; Mtra. Rita Bell López Vences, Mtro. Arturo Castillo Loza, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y el Consejero Presidente de la Comisión Mtro. Jorge Montaño Ventura y el voto en contra de la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan.

- El criterio de sanción por la omisión de reportar gastos, consistente en imponer el 100% (cien por ciento) del monto involucrado.

Fue aprobado en los términos propuestos en el anteproyecto de resolución, por mayoría de votos, con el voto a favor de las Consejerías Electorales de la Comisión de Fiscalización; Mtra. Rita Bell López Vences, Dr. Uuc-kib Espadas Ancona y el Consejero Presidente de la Comisión Mtro. Jorge Montaño Ventura y los votos en contra de la Consejera Electoral Carla Astrid Humphrey Jordan, así como del Consejero Electoral Mtro. Arturo Castillo Loza.

Una vez sentado lo anterior, se determina lo conducente.

C O N S I D E R A N D O

1. Competencia. Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Anteproyecto de Resolución

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo con lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución.

2. Normatividad aplicable. Respecto a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento que se resuelve, esto es, a lo dispuesto en el Reglamento de Fiscalización aprobado en sesión ordinaria del Consejo General de este Instituto, celebrada el veinticinco de agosto del dos mil veintitrés, mediante Acuerdo **INE/CG522/2023**[1][1].

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLV/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "***DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL***" y el principio *tempus regit actum*, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

---

[1][1] ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES AL REGLAMENTO DE FISCALIZACIÓN APROBADO MEDIANTE ACUERDO INE/CG263/2014 Y MODIFICADO MEDIANTE LOS ACUERDOS INE/CG350/2014, INE/CG1047/2015, INE/CG320/2016, INE/CG875/2016, INE/CG68/2017, INE/CG409/2017, INE/CG04/2018, INE/CG174/2020 E INE/CG522/2023.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: "***RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL***", no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución.

Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el acuerdo INE/CG264/2014, modificado a su vez mediante los diversos INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016, INE/CG614/2017, INE/CG523/2023, este último modificado mediante acuerdo **INE/CG597/2023[2].**

3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento. Por tratarse de una cuestión de orden público, y en virtud de que el artículo 32 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, establece las causales de sobreseimiento en los procedimientos administrativos sancionadores iniciados en dicha materia; se procede a entrar a su estudio para determinar si se actualiza o sobreviene alguna de ellas, pues de ser así, se configurará la existencia de un obstáculo que impida la continuación de la sustanciación del expediente e imposibilite un pronunciamiento sobre los hechos investigados.

Es decir, cuando se analizan hechos por la presunta comisión de irregularidades en materia de origen monto, destino y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos, la autoridad debe estudiar de manera integral y cuidadosa los hechos puestos a su conocimiento, para determinar si existe un obstáculo para pronunciarse respecto a éstos.

---

[2] ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, APROBADO EL DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL ACUERDO INE/CG264/2014, MODIFICADO A SU VEZ A TRAVÉS DE LOS ACUERDOS INE/CG1048/2015, INE/CG319/2016 E INE/CG614/2017. Al respecto, resulta importante señalar que dicho Acuerdo fue impugnado recayéndole la sentencia dictada en el Recurso de Apelación SUP-RAP-202/2023 y su acumulado, en la cual se determinó revocar para los efectos siguientes: 1) Ajustar la fracción IX, del numeral 1, correspondiente al artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, conforme con el estudio realizado en el apartado respectivo de dicha sentencia; y 2) Dejar insubsistente la reforma realizada a los párrafos 1 y 2 del artículo 31 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, para ajustar dicho precepto conforme a lo dispuesto en los artículos 191, párrafo 1, incisos a), c) y g); 192, párrafo 1, inciso b) y, 199, párrafo 1, inciso k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por tanto, se considera que no proceder en esta forma, se atentaría contra la técnica que rige la materia procesal y se dejarían de observar las formalidades que rigen los procedimientos administrativos sancionadores electorales en materia de fiscalización.

Visto lo anterior, esta autoridad advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, que establece lo siguiente:

> "***Artículo 32***
> ***Sobreseimiento***
> ***1.*** *El procedimiento podrá sobreseerse cuando:*
>
> (…)
>
> ***III.*** *El denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su registro con posterioridad al inicio o admisión del procedimiento y dicha determinación haya causado estado.*
>
> (...)*"*

De la lectura integral del precepto normativo en cita, se advierte que el procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización podrá sobreseerse cuando el denunciado sea un partido o agrupación política que haya perdido su registro con posterioridad al inicio del procedimiento y dicha determinación haya causado estado.

Precisado lo anterior, para efectos de determinar si en el caso concreto se actualiza el supuesto previsto en la fracción citada, resulta necesario atender a los hechos y actuaciones que dieron lugar a la pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática, así como a la fecha en que dicha determinación adquirió firmeza.

Como se mencionó en el apartado de Antecedentes, el siete de agosto del dos mil veinticuatro, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó iniciar a trámite y sustanciación el presente procedimiento administrativo sancionador, con motivo de lo resuelto en la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, en la que se determinó dar vista a la autoridad fiscalizadora debido a la posible actualización de irregularidades en materia de fiscalización atribuidas a la entonces Coalición "Juntos Defendamos Chihuahua", integrada entre otros, por el **Partido de**

la Revolución Democrática y su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Rogelio Loya Luna.

Posteriormente el dos de septiembre del dos mil veinticuatro, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó el Acuerdo INE/JGE/117/2024, mediante el cual se emitió la declaratoria de pérdida de registro del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el dos de junio del dos mil veinticuatro.

El diecinueve de septiembre del dos mil veinticuatro, en sesión extraordinaria, el Consejo General de este Instituto aprobó el Dictamen INE/CG2235/2024[3], relativo a la pérdida de registro del entonces instituto político en comento, el cual en sus resolutivos PRIMERO a TERCERO, estableció lo que se transcribe a continuación:

> "(…)
> ***PRIMERO**. - Se aprueba el Dictamen emitido por la Junta General Ejecutiva relativo a la pérdida de registro del Partido Político Nacional denominado Partido de la Revolución Democrática, al no haber obtenido por lo menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil veinticuatro.*
>
> ***SEGUNDO**. - Se declara la pérdida de registro como Partido Político Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal ordinaria celebrada el dos de junio de dos mil veinticuatro se ubicó en la causal prevista en el artículo 41, párrafo tercero, Base I, párrafo cuarto de la CPEUM y 94, numeral 1, incisos b) y c) de la LGPP.*
>
> ***TERCERO**. - A partir del día siguiente a la aprobación del presente Dictamen, el Partido de la Revolución Democrática pierde todos los derechos y prerrogativas que establecen la CPEUM y la LGPP, y demás normatividad aplicable, con excepción de las prerrogativas públicas correspondientes al resto del ejercicio fiscal 2024, que deberán ser entregadas por este Instituto a la persona interventora respectiva, de conformidad con lo establecido por el artículo 389 del Reglamento de Fiscalización.*
>
> (…)"

[3] Consultable en la dirección electrónica que se señala a continuación: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/17695/CGex202409-19-dp-9.pdf

La referida determinación no fue impugnada, por lo que adquirió firmeza y **causó estado.**

Asimismo, a nivel local la autoridad consultó en el portal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, si el Partido de la Revolución Democrática contaba con registro como Partido Político Local en la entidad, observando que no cuenta con registro vigente en tal carácter, al no haber alcanzado el porcentaje de votación válida emitida mínimo que exige la legislación electoral local para obtener y conservar dicho registro. Ello es consistente con lo determinado mediante el Acuerdo IEE/CE279/2024, aprobado por el Consejo Estatal del Organismo Público Local Electoral en la Quincuagésima Quinta Sesión Extraordinaria, celebrada el ocho de octubre de dos mil veinticuatro, en el cual se declaró la conclusión de la acreditación local del otrora Partido de la Revolución Democrática, en virtud de la pérdida de su registro como partido político nacional.

De lo anterior se desprende que el Partido de la Revolución Democrática perdió su registro después de que se había iniciado el presente procedimiento, tal y como se muestra a continuación:

Acto	Fecha
Inicio del procedimiento INE/P-COF-UTF/2384/2024/CHIH	7 de agosto de 2024
Aprobación del Dictamen INE/CG2235/2024	19 de septiembre de 2024

Ahora bien, el Partido de la Revolución Democrática comparece en el presente procedimiento con el carácter de sujeto incoado, al haber integrado la coalición investigada en el presente procedimiento, por lo que le resulta aplicable la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 32, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En tales condiciones, se actualiza plenamente la hipótesis normativa consistente en que el sujeto incoado perdió su registro con posterioridad al inicio del procedimiento administrativo sancionador y que dicha determinación ha causado estado, sin que subsista personalidad jurídica que justifique la continuación del procedimiento para efectos de la eventual determinación de responsabilidad administrativa sancionadora.

Por lo anterior, se estima que continuar con la investigación, únicamente por cuanto hace al Partido de la Revolución Democrática, implicaría seguir con el despliegue de recursos materiales y humanos a sabiendas que la personalidad jurídica del sujeto incoado se ha extinguido; sin embargo cabe enfatizar que lo vertido en el

presente apartado de ninguna manera implica un pronunciamiento sobre el fondo de los hechos investigados ni afecta el análisis que, en su caso, deba realizarse respecto de los demás sujetos incoados en el presente procedimiento.

En consecuencia, y al actualizarse el supuesto contenido en el artículo 32, numeral 1, fracción III del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, lo procedente es **declarar el sobreseimiento del procedimiento en contra del otrora Partido de la Revolución Democrática** por haber perdido su registro como Partido Político Nacional y en su acreditación local.

4. Estudio de fondo. Que al haberse analizado las cuestiones de previo y especial pronunciamiento, lo procedente es entrar al estudio de fondo del presente asunto consistente en determinar si los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional integrantes de la entonces coalición "Juntos Defendamos Chihuahua," así como su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Rogelio Loya Luna, omitieron reportar los gastos correspondientes al evento celebrado el trece de abril del dos mil veinticuatro en las instalaciones del Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo cual podría constituir infracciones a la normatividad electoral, en materia de origen, monto, destino y aplicación de los recursos, en el marco de Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Chihuahua.

En ese sentido, debe determinarse si los sujetos obligados transgredieron lo dispuesto en los artículos 443, numeral 1, inciso f) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos; así como el 127 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

"***Artículo 443.***

1. *Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:*

(…)

f) *Exceder los topes de gastos de campaña*."

Ley General de Partidos Políticos

*"**Artículo 79.***

1. *Los partidos políticos deberán presentar informes de precampaña y de campaña, conforme a las reglas siguientes:*
(…)

b) *Informes de Campaña:*

(…)

I. *Deberán ser presentados por los partidos políticos, para cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;*

Reglamento de Fiscalización

"Artículo 127. Documentación de los egresos

1. *Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación original expedida a nombre del sujeto obligado. Dicha documentación deberá cumplir con requisitos fiscales.*

2. *Los egresos deberán registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley de Partidos, las guías contabilizadoras y los catálogos de cuenta descritos en el Manual General de Contabilidad.*

3. *El registro contable de todos los egresos relacionados con actos de precampaña, de periodo de obtención de apoyo ciudadano y de campaña deberán indicar la fecha de realización de dicho evento y el monto involucrado, en la descripción de la póliza a través del Sistema de Contabilidad en Línea. Tratándose del registro contable de los gastos relacionados con los eventos políticos, se deberá indicar por cada gasto registrado el identificador del evento asignado en el registro a que se refiere el artículo 143 bis de este Reglamento."*

De los fundamentos en cita, se desprende que los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad fiscalizadora electoral, los informes de campaña correspondientes al ejercicio sujeto a revisión, en los que informen sobre el origen y aplicación de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

La finalidad, es preservar los principios de la fiscalización, como lo son la transparencia y rendición de cuentas y de control, mediante las obligaciones relativas a la presentación de los informes, lo que implica la existencia de instrumentos a través de los cuales los partidos rindan cuentas a la autoridad fiscalizadora respecto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación (egresos o gastos), coadyuvando a que esta autoridad cumpla con sus tareas de fiscalización a cabalidad.

Del análisis anterior, es posible concluir que la inobservancia de los artículos referidos vulneran directamente la certeza y transparencia en la rendición de cuentas, en tanto, es deber de los sujetos obligados informar en tiempo y forma los movimientos realizados y generados durante el periodo a revisar para el correcto desarrollo de su contabilidad, otorgando una adecuada rendición de cuentas, al cumplir los requisitos señalados por la normatividad electoral, mediante la utilización de los instrumentos previamente establecidos para ello y permitiendo a la autoridad llevar a cabo sus actividades fiscalizadoras.

Dicho lo anterior, es evidente que una de las finalidades que persigue el legislador al señalar como obligación de los sujetos obligados rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que impidan o intenten impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral.

Asimismo, se desprende que los sujetos obligados tienen diversas obligaciones, entre ellas, la de conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su actuar a los principios del Estado democrático, garantizando de esa forma el principio de respeto absoluto de la norma.

Así pues, con esta finalidad se ha establecido la obligación a los sujetos obligados de presentar ante el órgano fiscalizador, informes en los cuales se reporte el origen y el monto de los ingresos que por cualquier modalidad de financiamiento reciban, así como su empleo y aplicación.

De este modo, se permite al órgano fiscalizador contar con toda la documentación comprobatoria necesaria para verificar el adecuado manejo de los recursos que el ente político reciba, garantizando de esta forma un régimen de transparencia y rendición de cuentas, principios esenciales que deben regir en un Estado democrático.

En congruencia a este régimen, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban.

Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de la licitud de sus operaciones y a la vez vigile que su haber patrimonial no se incremente mediante el empleo de mecanismos prohibidos por la ley, que coloquen a un sujeto obligado en una situación de ventaja frente a otros, lesionando principios como la equidad en la contienda electoral.

Así, a través de estas premisas normativas se garantiza el principio de equidad en la contienda electoral al establecer un sistema de fiscalización integral a través del cual los partidos políticos cumplen con la obligación de reportar y comprobar la totalidad de los gastos e ingresos que reciben; así como, su destino y aplicación, evitando de esta forma, un desequilibrio en la competencia electoral a favor de un instituto político o candidatura en específica.

Por ello, se establece la obligación a los sujetos obligados de presentar toda aquella documentación comprobatoria que soporte el origen y destino de los recursos que reciban, así como la obligación de reportar la totalidad de los ingresos y gastos (que incluye la obligación de reportar la forma en que se hicieron) implica la obligación de dichos sujetos de reportar plenamente y con veracidad cada movimiento contable (ya sean ingresos o egresos).

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Origen del procedimiento

En primer lugar, es importante señalar los motivos que dieron origen al procedimiento oficioso en que se actúa, así como los efectos jurídicos derivados de la vista ordenada por la autoridad jurisdiccional.

Con motivo de la denuncia presentada por el partido político Morena en contra de los sujetos incoados, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua emitió la sentencia dentro del expediente PES-197/2024 en la que se acreditó la existencia de actos

anticipados de campaña, del evento denunciado celebrado el trece de abril de dos mil veinticuatro en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, donde resultaron beneficiados los sujetos incoados.

Así, el treinta y uno de julio de dos mil veinticuatro, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral el oficio TEE/AC/1547/2024, mediante el cual se notificó la sentencia en comento, en cuyo resolutivo QUINTO se ordenó lo siguiente:

> *"QUINTO. Se Instruye a la Secretaría General, dar vista a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral con copia certificada de la presente sentencia, para los efectos legales que corresponda, una vez que el presente fallo quede firme."*

Ahora bien, una vez acreditados los gastos anticipados de campaña denunciados, la vista ordenada por la autoridad jurisdiccional tuvo como finalidad que esta autoridad en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales analizara las consecuencias que dichos hechos pudieran generar en materia de fiscalización.

En ese contexto, la Unidad Técnica de Fiscalización determinó la procedencia de iniciar la investigación correspondiente, a efecto de verificar si, con motivo del evento en comento, existieron conceptos de gasto que debieron ser reportados por los sujetos obligados, si éstos fueron registrados conforme a la normativa aplicable, y, en su caso, su prorrateo entre las campañas beneficiadas, así como las consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse en materia de fiscalización.

Así las cosas, para efecto de mayor claridad en el estudio de las conductas materia del presente procedimiento, este Consejo General estima procedente dividir el análisis en los apartados siguientes, con el objeto de sistematizar las actuaciones de investigación y los elementos de convicción obtenidos durante la sustanciación del expediente:

4.1 Análisis de las constancias que integran el expediente.

4.2 Conceptos de gastos acreditados y no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Señalado lo anterior, se presenta el desarrollo de cada uno de los apartados correspondientes.

4.1 Análisis de las constancias que integran el expediente. La integración del expediente de mérito consta de las pruebas recabadas por la autoridad fiscalizadora, las aportadas por los sujetos incoados y las expedidas por la autoridad en ejercicio de sus funciones, las cuales se analizarán en su conjunto en los apartados respectivos y se describen a continuación:

ID	Concepto de prueba	Aportante	Tipo de prueba	Fundamento RPSMF[4]
1	➢ Sentencia recaída al expediente con clave PES-197/2024	➢ Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua. ➢ Constancias que integran el expediente PES-197/2024	Documental pública	Artículo 16, numeral 1, fracción I; 20 y 21, numeral 2 del RPSMF.
2	➢ Oficios de respuestas a solicitudes de información emitidos por la autoridad en el ejercicio de sus atribuciones y sus anexos.	➢ Tribunal Electoral del Estado de Chihuahua ➢ Dirección del Secretariado (en ejercicio de la función de Oficialía Electoral) ➢ Dirección de Auditoría	Documental pública	Artículo 16, numeral 1, fracción I y 21, numeral 2 del RPSMF.
3	➢ Razones y constancias	➢ La UTF[5] en ejercicio de sus atribuciones	Documental público	Artículo 16, numeral 1, fracción I; 20 y 21, numeral 2 del RPSMF.
4	➢ Escritos de alegatos	➢ Responsable de Finanzas del Partido Acción Nacional en Chihuahua. ➢ Responsable de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua.	Documental privada	Artículo 16, numeral 2 y 21, numeral 3 del RPSMF.

Precisado lo anterior, corresponde determinar el alcance probatorio de los medios de convicción que integran el expediente, de conformidad con las reglas previstas en el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En este sentido, las documentales públicas antes señaladas, en términos de los artículos 15, numeral 1, fracción I; 16, numeral 1, fracción I; 20 y 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran, salvo prueba en contrario.

[4] Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

[5] Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.

Por lo que corresponde a las documentales privadas, de conformidad con lo establecido en los artículos 15, numeral 1, fracción II; 16, numeral 2; y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, sólo hará prueba plena cuando a juicio de esta autoridad generen convicción sobre la veracidad de los hechos, al concatenarse con los demás elementos que obran en el expediente, conforme a la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral federal.

En relación con las pruebas técnicas, de conformidad con los artículos 15, numeral 1, fracción III; 17; y 21, numerales 1 y 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, tienen valor probatorio indiciario, por lo que deberán concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, y generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En consecuencia, el análisis de las constancias que integran el expediente no se realizará de manera aislada, sino mediante su valoración integral y adminiculada, conforme a las reglas de la sana crítica, la experiencia y la lógica, a efecto de determinar si los elementos de convicción obtenidos durante la investigación permiten acreditar las conductas materia del presente procedimiento.

4.2 Conceptos de gasto acreditados y no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización.

Como quedó establecido anteriormente, el procedimiento administrativo sancionador que por esta vía se resuelve tiene su origen en la vista ordenada por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua al dictar sentencia en el procedimiento especial sancionador identificado con el número PES/197/2024, mediante la cual se acreditó la existencia de actos anticipados de campaña atribuidos a Rogelio Loya Luna, otrora candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Chihuahua, así como la responsabilidad por culpa in vigilando de los partidos políticos integrantes de la entonces coalición “Juntos Defendamos Chihuahua”.

Cabe mencionar que la sentencia dictada en el expediente PES-197/2024, no fue controvertida en el plazo legal, por lo que se actualizó la figura de cosa juzgada y por tanto esta ha quedado firme, tal y como lo hizo del conocimiento Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua.

En dicha sentencia, la autoridad jurisdiccional electoral tuvo por demostrada la participación activa del entonces candidato investigado en un evento proselitista celebrado el trece de abril del dos mil veinticuatro en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como la difusión de contenido relacionado con dicho evento a través de redes sociales, conductas que, actualizaron la realización de actos anticipados de campaña con incidencia en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 en el estado de Chihuahua.

Ahora bien, respecto del evento materia de investigación la autoridad jurisdiccional local lo estudió y analizó determinando su existencia y posteriormente la acreditación de los elementos personal, temporal y subjetivo que configuraron su carácter electoral para ser considerado un gasto anticipado de campaña.

A mayor abundamiento, en aras de economía procesal, en el apartado de antecedentes de la presente Resolución, se transcriben puntualmente los argumentos referidos sostenidos por el Tribunal Electoral Local. Conviene recordar que dicha documentación tiene valor probatorio pleno, por lo que brinda certeza y seguridad jurídica sobre los hechos y actos que en ella se hacen constar.

Precisado lo anterior, corresponde analizar las consecuencias que los actos anticipados de campaña acreditados por la autoridad jurisdiccional producen en materia de fiscalización, pues será a partir de las diligencias de investigación practicadas por la autoridad fiscalizadora que podrá determinarse qué bienes y servicios fueron utilizados para la realización del evento, así como el tratamiento que recibieron en el Sistema Integral de Fiscalización y si de ellos deriva alguna irregularidad en materia de fiscalización.

Una vez delimitado el objeto del presente procedimiento, esta autoridad fiscalizadora desarrolló diversas diligencias encaminadas a investigar, desde la perspectiva de la fiscalización electoral, el evento celebrado el trece de abril de dos mil veinticuatro en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Como punto de partida, esta autoridad estimó necesario determinar si el evento materia de investigación había sido objeto de las actividades ordinarias de fiscalización desarrolladas durante el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, así como conocer el tratamiento que dicho evento había recibido durante la revisión de los informes de campaña.

Con ese propósito, se solicitó a la Dirección de Auditoría que informará si el evento investigado había sido identificado durante las tareas de visitas de verificación y/o

monitoreo y, de ser el caso, señalara las candidaturas vinculadas con su celebración y el tratamiento otorgado a los hallazgos detectados durante dicha verificación, por último se le requirió que informara si la participación de Rogelio Loya Luna había sido reconocida dentro de su agenda de eventos y de su contabilidad en el Sistema Integral de Fiscalización.

Al respecto, la Dirección de Auditoría informó lo siguiente:

- Que el evento efectivamente había sido objeto de una visita de verificación en el marco del Proceso Electoral 2023-2024, con el número de ticket 92089 relativo al acta INE-VV-005349.
- Que los gastos del evento no fueron registrados en el Sistema Integral de Fiscalización.
- Que fueron motivo de pronunciamiento a nivel federal en el dictamen de la otrora coalición “Fuerza y Corazón por México”, en el ID 75, conclusión sancionatoria 8.1_C242_FD.
- Que el evento no se encontraba reportado en la agenda de eventos ni en la contabilidad correspondiente a Rogelio Loya Luna.

De la revisión al Dictamen Consolidado se desprende que durante las visitas de verificación a eventos públicos en los periodos de intercampaña y campaña, personal de la Unidad Técnica de Fiscalización asistió, entre otros eventos, al realizado el trece de abril del dos mil veinticuatro en el Gimnasio Universitario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el cual la otrora coalición omitió reportar en las contabilidades respectivas.

Por lo anterior, mediante oficio de errores y omisiones se solicitó a la otrora coalición reportar en el SIF la documentación comprobatoria de los gastos observados, sin embargo, del análisis a las aclaraciones y documentación que presentó, la autoridad observó que no fueron registrados en el SIF los gastos del evento materia del presente procedimiento.

Consecuentemente, se cuantificó el costo de los ingresos y gastos no reportados conforme a la metodología establecida en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y finalmente la Dirección de Auditoría realizó el prorrateo de los hallazgos de conformidad con el artículo 218 del Reglamento de Fiscalización.

En ese tenor, del análisis al prorrateo se observa que los gastos se distribuyeron exclusivamente entre las candidaturas del ámbito federal concretamente, a la

Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, a Senadurías y a Diputaciones Federales.

Asimismo, se observaron los tipos de gastos siguientes:

- Los servicios para la realización del evento;
- Propaganda institucional o genérica; y
- Propaganda personalizada.

Ahora bien, por lo hace al presente procedimiento se tiene que la autoridad jurisdiccional local tuvo por demostrada la participación activa del entonces candidato investigado Rogelio Loya Luna, en el evento en cita.

Derivado de lo anterior, bajo el principio de exhaustividad la autoridad verificó la agenda de eventos y la contabilidad de Rogelio Loya Luna, encontrado que no existe constancia alguna relacionada con el evento ni con los bienes y servicios materia de este procedimiento.

De tal manera, resultó necesario solicitar a la Dirección de Auditoría que replanteara nuevamente el prorrateo realizado considerando ahora la candidatura a nivel local que también resultó beneficiada en dicho evento.

En atención a dicho requerimiento, la Dirección de Auditoría, remitió el nuevo prorrateo, precisando que el beneficio atribuible a la candidatura local asciende al veinticinco por ciento del valor de cada bien o servicio, con excepción de aquellos conceptos personalizados a candidaturas del ámbito federal, los cuales fueron excluidos por no guardar una relación objetiva con el candidato investigado. Para mayor claridad, los montos correspondientes se detallan a continuación:

Id	Concepto	Importe de la valuación	% aplicable a la candidatura local	Monto atribuible a Rogelio Loya Luna
1	Equipo de sonido	$23,200.00	25%	**$5,800.00**
2	Templete y escenario	$6,380.00	25%	**$1,595.00**
3	Mampara trasera	$4,640.00	25%	**$1,160.00**
4	Arrendamiento de inmueble	$6,000.00	25%	**$1,500.00**
5	Planta de luz	$5,220.00	25%	**$1,305.00**
6	Pantallas fijas	$6,380.00	25%	**$1,595.00**
7	Sillas y mesas	$11,600.00	25%	**$2,900.00**
8	Drones	$1,000.00	25%	**$250.00**
9	Gorras	$3,480.00	25%	**$870.00**
	Totales	**$67,900.00**		**$16,975.00**

Para brindar mayor claridad sobre los gastos de los bienes y servicios que resultan cuantificables a favor de la candidatura de Rogelio Loya Luna, se muestran los mismos en la tabla siguiente:

Concepto	Descripción	Datos de la verificación	Muestra
Inmueble – arrendamiento de inmueble	Inmueble denominado Gimnasio Universitario de la UACJ, con capacidad para 9,000 personas, arrendado para el periodo comprendido del 12 al 13 de abril de 2024.	Identificado con el ID No. 4 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	
Planta de luz	Tres plantas de luz: una marca Cummins, modelo PC003; una marca CAT, modelo PC007 de 110 KW; y una marca Whisperwatt, modelo PC-005, con sus respectivos remolques, así como un centro de carga y control de motores.	Identificado con el ID No. 5 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	
Equipo de Sonido	Consola marca Allen & Heath modelo sq-5 de 40 canales 4 micrófonos inalámbricos Laptop para calibrar el equipo de sonido Procesador de audio con 6 entradas 16 salidas marca Meyer Sound modelo Galile 616 12 bocinas lineales 2 monitores de sonido.	Identificado con el Id N° 6 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	

Concepto	Descripción	Datos de la verificación	Muestra
Templete	Templete forrado con vinilona de colores rojo, azul, dorado, amarillo hecho con estructura metálica, cubierto con madera. Al centro tiene pegado una vinilona de 10 metros largo por 8 metros de ancho, con la leyenda “Juárez merece más”; fondo blanco con rosa.	Identificado con el Id N° 8 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	 
Mampara trasera	Manta en fondo blanco con letras rosas, y letras negras con la leyenda “Juárez merece más”	Identificado con el Id N° 31 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	
Sillas y mesas	1,000 sillas de color negro, plegables, con respaldo de plástico y patas de fierro.	Identificado con el ID No. 33 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	
Drones	Un dron de color gris, marca DJI, con duración indefinida.	Identificado con el ID No. 39 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	

Lo

Concepto	Descripción	Datos de la verificación	Muestra
Pantallas fijas	Pantallas fijas utilizadas como parte de la infraestructura audiovisual desplegada durante el evento.	Identificado con el ID No. 54 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	
Gorras.	Gorra de maya con ajuste plástico en amarillo	Identificado con el ID No. 11 en el acta INE-VV-0005349, ticket 92089.	

anterior, coincide con el análisis que se realizó durante la sustanciación del presente procedimiento; de la revisión del video publicado en la página de Facebook certificado por la Dirección del Secretariado, así como del acta de visita de verificación INE-VV-0005349 y de la documentación soporte de ésta, fue posible advertir los gastos enlistados con antelación.

Por otro lado, esta autoridad verificó si el entonces candidato o los partidos políticos que lo postularon realizaron algún acto tendente a deslindarse oportunamente del beneficio obtenido. Al respecto, la Dirección de Auditoría informó que no se localizó escrito de deslinde alguno en las contabilidades de los sujetos investigados, lo que se corroboró, en apego al principio de exhaustividad, mediante la verificación directa de los Dictámenes Consolidados respectivos.

Como parte de la sustanciación, la autoridad procedió a emplazar a los sujetos incoados, incluso maximizando la garantía de audiencia para el otrora candidato incoado, sin embargo, no se recibió respuesta alguna.

No obstante lo anterior, se procedió a abrir la etapa de alegatos y se notificó a los incoados para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, así mediante escritos presentados el dieciséis de octubre de dos mil veintiséis, los Responsables de Finanzas en el estado de Chihuahua de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional formularon alegatos. En esencia, ambos institutos políticos sostienen que:

- La sentencia dictada en el expediente PES-197/2024 no sustituye la determinación que corresponde a esta autoridad sobre la existencia, valor y prorrateo de los gastos;
- El beneficio obtenido por la candidatura local debe acreditarse y motivarse por cada uno de los conceptos;
- Los gastos del evento ya fueron materia de pronunciamiento en la conclusión 8.1_C242_FD de la Resolución INE/CG1929/2024, por lo que un nuevo pronunciamiento implicaría una doble sanción.

Adicionalmente, el Partido Acción Nacional refiere que la Dirección de Auditoría informó no contar con evidencia de la participación del entonces candidato en el evento, y el Partido Revolucionario Institucional solicita que la responsabilidad se individualice entre los partidos coaligados y que se verifique la regularidad de su emplazamiento.

Al respecto, dichos planteamientos no desvirtúan las conclusiones alcanzadas en el presente apartado.

En primer término, esta autoridad no trasladó lo resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua a una cifra contable: los hechos que adquirieron firmeza en la sentencia —entre ellos, la participación de Rogelio Loya Luna en el evento— constituyeron únicamente el punto de partida de la investigación, mientras que la identificación de los conceptos de gasto, su valuación conforme a la matriz de precios prevista en el artículo 27 del Reglamento de Fiscalización y el beneficio atribuible a la candidatura local, determinado mediante el prorrateo previsto en el artículo 218 del mismo ordenamiento, se sustentaron en el acta de visita de verificación INE-VV-0005349, su documentación soporte, la certificación del material videográfico y la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, tal como se expuso previamente.

Asimismo, lo informado por dicha Dirección en el sentido de no contar con evidencia de la participación del entonces candidato se refiere a la información que obraba en sus registros —en los que el evento no se encontraba reportado en su agenda ni en su contabilidad—, siendo que en el mismo oficio constató su participación a partir del material videográfico; de ahí que esa circunstancia, lejos de desvirtuar la infracción, es precisamente la que configura la omisión de reporte que se sanciona.

En segundo término, no se actualiza la doble sanción alegada. Como se precisó en el presente apartado, la conclusión 8.1_C242_FD de la Resolución

INE/CG1929/2024 derivó de la revisión de los informes de campaña del Proceso Electoral Federal Ordinario 2023-2024 de la otrora coalición “Fuerza y Corazón por México”, y el prorrateo ahí realizado no contempló a la candidatura local de Rogelio Loya Luna.

En cambio, en el presente procedimiento se sanciona una conducta distinta: la omisión de reportar, en la contabilidad de la candidatura a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez postulada por la otrora coalición “Juntos Defendamos Chihuahua” en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, el beneficio que el evento le generó, cuantificado únicamente en la porción que corresponde a dicha candidatura. Por lo que, al no existir identidad en el hecho sancionado ni en el beneficio cuantificado, no se actualiza la causal de improcedencia invocada ni se vulnera el principio *non bis in idem*.

Finalmente, la responsabilidad de cada instituto político se individualiza conforme a su porcentaje de aportación en el convenio de la otrora coalición “Juntos Defendamos Chihuahua”, en términos de los considerandos 8 y 9 de la presente Resolución; los emplazamientos se practicaron corriendo traslado de las constancias del expediente, como se advierte de los Antecedentes X a XIII; y la presente determinación no amplía el objeto de la investigación ni imputa una aportación de ente impedido.

En suma, de las constancias que obran en el expediente de mérito, permiten acreditar que la otrora coalición y su entonces candidato omitieron reportar gastos correspondientes al evento celebrado el trece de abril del dos mil veinticuatro en Ciudad Juárez, Chihuahua, por un monto de **$16,975.00 (dieciséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**,

En consecuencia, este Consejo General concluye que la otrora coalición “Juntos Defendamos Chihuahua”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como su entonces candidato a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, Rogelio Loya Luna, vulneraron lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 del Reglamento de Fiscalización; razón por la cual el hecho materia del presente apartado debe declararse **fundado.**

5. Determinación de la responsabilidad de los sujetos incoados.

Visto lo anterior es importante, previo a la individualización de la sanción correspondiente, determinar la responsabilidad de los sujetos obligados en la consecución de las conductas materia de análisis.

Respecto del régimen financiero de los partidos políticos, la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 60, numeral 1, inciso b) refiere que estos se sujetarán a: *"las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma."*

Visto lo anterior, en el Libro Tercero, "Rendición de Cuentas", Título V "Informes", con relación al Libro Segundo "DE LA CONTABILIDAD" del Reglamento de Fiscalización, los partidos políticos tienen la obligación de presentar ante la autoridad electoral, entre otros, los **Informes de campaña,** especificando el origen y monto de los ingresos, así como el destino y aplicación de cado uno de los gastos que se hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente,

Por tanto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

Conforme al criterio orientador emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-153/2015 y su acumulado: "*los institutos políticos que pretendan ser eximidos de sus responsabilidades de rendición de informes de gastos de sus precandidatos, deberán acreditar ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con la obligación de presentar los correspondientes informes de precampaña. Sobre esta lógica, frente a un requerimiento de la autoridad para presentar documentación relacionada con gastos encontrados en el monitoreo que realiza la autoridad fiscalizadora o ante la omisión de presentar los informes de gastos de los candidatos; no es suficiente que los partidos políticos aleguen, en los oficios de errores y omisiones, una imposibilidad material para entregar la documentación requerida y, con ello pretender que la autoridad fiscalizadora los exima de sus obligaciones en la rendición de cuentas.*

Al respecto, mutatis mutandis, aplica el criterio de esta Sala Superior en el que sostiene que la ausencia de dolo para evitar la sanción por la omisión de

presentar el informe sobre el origen, monto y aplicación del financiamiento que hayan obtenido para el desarrollo de sus actividades las organizaciones de observadores electorales; no puede ser eximente de responsabilidad, pues el ilícito administrativo se actualiza con independencia de la voluntad deliberada, al dejar de observarse las disposiciones legales y reglamentarias que imponen la obligación de cumplir en tiempo y forma con la rendición del informe respectivo."

Respecto de las acciones eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables a cargo de los sujetos obligados, a efecto de deslindarse de la responsabilidad, cabe precisar que el deslinde debe cumplir con el procedimiento establecido en el artículo 212 del Reglamento de Fiscalización[6]. Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la Jurisprudencia 17/2010[7] ***RESPONSABILIDAD DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLINDARSE[8].***

De lo anterior se concluye, conforme a lo señalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación identificado con la clave alfanumérica SUP-RAP-153/2015 y su acumulado, que los partidos políticos, como garantes del orden jurídico, pueden deslindarse de responsabilidad respecto de la conducta que se estima infractora de la ley, cuando las medidas o acciones que adopten cumplan los requisitos señalados.

Consecuentemente, respecto a la conducta sujeta a análisis, los institutos políticos no presentaron respuesta alguna a los emplazamientos, por lo que no se advierten conductas tendentes a deslindarse de la irregularidad observada, por lo que esta autoridad fiscalizadora considera que no procede eximir a los partidos políticos de

---

[6] *"**Artículo 212. Deslinde de gastos**. 1. Para el caso de que un partido, coalición, candidato, precandidato, aspirante o candidato independiente, se deslinde respecto a la existencia de algún tipo de gasto de campaña no reconocido como propio, deberá realizar el siguiente procedimiento: 2. El deslinde deberá ser a través de escrito presentado ante la Unidad Técnica y deberá ser jurídico, oportuno, idóneo y eficaz. Su presentación podrá ser a través de las juntas distritales o juntas locales quienes a la brevedad posible deberán enviarlas a la Unidad Técnica. 3. Será jurídico si se presenta por escrito ante la Unidad Técnica. 4. Puede presentarse ante la Unidad Técnica en cualquier momento y hasta el desahogo del oficio de errores y omisiones. 5. Será idóneo si la notificación describe con precisión el concepto, su ubicación, su temporalidad, sus características y todos aquellos elementos o datos que permitan a la autoridad generar convicción. 6. Será eficaz sólo si realiza actos tendentes al cese de la conducta y genere la posibilidad cierta que la Unidad Técnica conozca el hecho. 7. Si lo presentaron antes de la emisión del oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica deberá valorarlo en este documento. Si lo presentaron al dar respuesta al oficio de errores y omisiones, la Unidad Técnica lo valorará en el proyecto de dictamen consolidado."*

[7] Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Número 6, 2010, páginas 33 y 34.

[8] *Todos los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalados en la jurisprudencia indicada tienen su equivalente en la normatividad electoral vigente siguiente: artículos 25, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos; 159, numeral 4; 442, numeral 1, incisos d) e i), 443, numeral 1, inciso a), 447, numeral 1, inciso b), y 452, numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.*

su responsabilidad ante la conducta observada, dado que no acreditaron ante la autoridad fiscalizadora competente, la realización de conductas eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables, por medio de las cuales, se demuestren fehacientemente condiciones de imposibilidad para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización.

Por lo anteriormente expuesto, este órgano fiscalizador colige que es imputable la responsabilidad de la conducta infractora de mérito, a los sujetos obligados pues no presentaron acciones contundentes para deslindarse de la conducta de la cual son originalmente responsables.

Señalado lo anterior a continuación se procederá a la individualización de la sanción correspondiente.

6. Capacidad económica. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 458, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la autoridad electoral para la individualización de sanciones deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, considerando entre ellas, las condiciones socioeconómicas del ente infractor.

Ahora bien, con motivo de la reforma política del año 2014 este Instituto Nacional Electoral es el órgano encargado de la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos en el ámbito federal y local. De tal suerte, los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con las sanciones que, en su caso, sean impuestas toda vez que les fueron asignados recursos a través de los distintos Organismos Públicos Locales Electorales, derivado del financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2026.

Lo anterior, sin perjuicio del criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el recurso de apelación SUP-RAP-407/2016, en el sentido de considerar la capacidad económica a nivel nacional en caso de que los Partidos Políticos Nacionales con acreditación local no contaran con los recursos suficientes para afrontar las sanciones correspondientes.

Ahora bien, deber considerarse que los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, cuentan con capacidad económica suficiente para cumplir con la sanción que, en su caso, se les imponga, toda vez que mediante Acuerdo IEE/CE206/2026, se asignó a los partidos involucrados como

financiamiento público para actividades ordinarias en el ejercicio 2026, los montos siguientes:

Partido Político.	**Financiamiento público, actividades ordinarias 2025.**
Partido Acción Nacional	$27,205,279.47
Partido Revolucionario Institucional	$14,078,840.90

Asimismo, no pasa desapercibido para este Consejo General el hecho que para valorar la capacidad económica de los partidos políticos infractores es necesario tomar en cuenta las sanciones pecuniarias a las que se han hecho acreedores con motivo de la comisión de infracciones a la normatividad electoral. Esto es así, ya que las condiciones económicas de los infractores no pueden entenderse de manera estática dado que es evidente que van evolucionando conforme a las circunstancias que previsiblemente se vayan presentando.

Por ello, mediante el oficio **INE/UTF/DRN/10709/2026**, esta autoridad solicitó al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua informara las sanciones pecuniarias pendientes de ejecución impuestas a los partidos políticos involucrados, así como los saldos pendientes de cubrir al momento de emitir la presente Resolución.

En atención a dicho requerimiento, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua remitió la información correspondiente, de la cual se desprende lo siguiente:

ID	**Partido Político**	**Resolución de la Autoridad**	**Monto total de la sanción**	**Monto de deducciones realizadas al mes de julio de 2026**	**Montos por saldar**	**Total**
1	Partido Acción Nacional	INE/CG90/2026	$29,150.07	$29,150.07	$ 0.00	$0.00
2	Partido Revolucionario Institucional	INE/CG91/2026	$6,874.20	$ 6,874.20	$ 0.00	$15,479,150.62
		INE/ CG1523/2025	$332,850.00	$332,850.00	$ 0.00	
		INE/CG331/2023	$1,609,0211.37	$611,060.75	$ 15,479,150.62	

Visto lo anterior, esta autoridad tiene certeza que los partidos políticos con financiamiento local tienen la capacidad económica suficiente con la cual puedan hacer frente a las obligaciones pecuniarias que pudieran imponérseles en la presente Resolución.

En consecuencia, se advierte que no se produce afectación real e inminente en el desarrollo de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos, pues aun cuando tenga la obligación de pagar las sanciones correspondientes, ello no afectará de manera grave su capacidad económica. Por tanto, estará en la posibilidad de solventar las sanciones pecuniarias que, en su caso, sean establecidas conforme a la normatividad electoral.

7. Porcentaje de participación de la entonces coalición "Juntos Defendamos Chihuahua".

El Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, mediante Resolución IEE/CE190/2023 aprobada en sesión extraordinaria celebrada el veintiuno de diciembre de dos mil veintitrés, determinó procedente el registro del convenio de la coalición conformada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, con la finalidad de postular la candidatura de Diputaciones de Mayoría Relativa, Integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024 para el estado de Chihuahua.

En dicho convenio se determinó en la cláusula **DÉCIMA PRIMERA, FRACCIÓN I,**

> *"*(…)
>
> ***LAS PARTES"*** *acuerdan que para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral respetando los topes de gastos de campaña, su base será el financiamiento público que reciben* ***"LAS PARTES"*** *y las aportaciones se harán en los siguientes términos:*
>
> *1.* ***PARTIDO ACCIÓN NACIONAL*** *aportará al menos el 70% del monto total que perciba del financiamiento público de gastos de campaña para las candidaturas a las* ***DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS*** *para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.*
>
> ***2. PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL*** *aportará al menos el 70% del monto total que perciba del financiamiento público de gastos de campaña para las candidaturas a las* ***DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS*** *para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.*

> ***3. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA*** *aportará al menos el 70% del monto total que perciba del financiamiento público de gastos de campaña para las candidaturas a las* ***DIPUTACIONES LOCALES, AYUNTAMIENTOS Y SINDICATURAS*** *para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.* (…)"

Asimismo, en dicho convenio se determinó en la **cláusula DÉCIMA PRIMERA,** la forma en cómo se individualizarán las sanciones en caso de infracciones:

> *"*(…)
> ***Décima Primera, fracción II, inciso h),*** *del Convenio prescribe que "la distribución de las posibles sanciones por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización será responsabilidad del partido que la generó, este último será quien soporte el 100% de la multa. Lo anterior sin menoscabo de lo dictaminado por el INE, en cuanto al grado de intervención de cada partido en la sanción impuesta".*
> (…)"

Al respecto, el artículo 340, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización establece que los partidos que integran una coalición deberán ser sancionados de manera individual atendiendo el principio de proporcionalidad, el grado de responsabilidad de cada uno de dichos partidos, circunstancias y condiciones, considerando para tal efecto **el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición**.

Por lo tanto, si bien el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos en términos del convenio de coalición es un elemento que se debe considerar al momento de individualizar las sanciones que en su caso se impongan, esto debe ser congruente con el principio de proporcionalidad y el grado de responsabilidad de cada uno de los integrantes de la coalición.

En ese sentido, con la finalidad de corroborar que dichos elementos se presenten al momento de imponer las sanciones correspondientes, se realizó un análisis de los montos de aportación de cada uno de los partidos coaligados, de conformidad con la información contable registrada en el Sistema Integral de Fiscalización, en la que en concatenación a lo previamente acordado por los partidos coaligados se advirtió que el porcentaje de participación de cada uno de los partidos integrantes es el siguiente:

Partido político	Monto transferido a la coalición	Total (B)	Porcentaje de sanción C=(A*100)/B
PRD	$1,022,382.31	$27,724,902.32	3.69%
PRI	$8,876,596.99		32.02%
PAN	$17,825,923.02		64.3%

Cabe señalar que la imposición de sanciones deberá ser dividida entre los partidos coaligados, en virtud de que las faltas cometidas por una coalición deben ser sancionadas de manera individual tal como lo ha sustentado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la tesis XXV/2002, **'*COALICIONES. LAS FALTAS COMETIDAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS COALIGADOS DEBEN SANCIONARSE INDIVIDUALMENTE*'[9].**

Así, para fijar el monto de la sanción que en su caso corresponda, se estará a lo dispuesto en el porcentaje de aportación de cada uno de los partidos coaligados, en términos de lo dispuesto en el artículo 340, numeral 1 del Reglamento de Fiscalización.

Es importante mencionar que, a partir de la reforma electoral de 2014 y la puesta en operación del Sistema Integral de Fiscalización, además de una fiscalización en tiempo real, se generó mayor certeza en el reporte de operaciones realizadas por los sujetos obligados en materia de fiscalización y, en general, en la contabilidad que tienen que llevar respecto a sus ingresos y gastos.

Los montos de aportación en los casos de partidos políticos que forman coaliciones, ya sea en efectivo o en especie, no fue la excepción, por lo que, a partir de los cambios tecnológicos establecidos, el Sistema Integral de Fiscalización proporciona mayor certeza respecto a las cantidades exactas aportadas por cada uno de los partidos políticos en coalición.

En consecuencia, en aras de obtener de manera objetiva el grado de responsabilidad en atención al principio de proporcionalidad, se debe tener en cuenta el porcentaje de aportación que se obtiene del Sistema Integral de Fiscalización. De ahí que la manera objetiva de determinar el grado de responsabilidad para obtener el monto de sanción que le corresponde a cada partido sea a partir del quantum de su porcentaje de aportación.

[9] Sala Superior. Tercera Época. Apéndice (actualización 2002). Tomo VIII, P. R. Electoral, pág. 128.

Lo anterior, ha sido analizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-RAP-0181/2021, en el que determinó lo siguiente:

> "(…)
>
> *En el caso concreto, una vez analizado lo que se pactó en el convenio respectivo, en ejercicio de las facultades de fiscalización, la responsable procedió a verificar en el SIF cuáles fueron los montos reportados como aportación por cada uno de los partidos integrantes de la coalición, derivado de lo cual advirtió que en los hechos la participación de los partidos fue distinta a lo originalmente pactado.*
>
> *En concepto de este órgano jurisdiccional, la autoridad responsable actuó conforme a derecho porque, con independencia de lo pactado por los partidos integrantes de una coalición en el convenio respectivo, específicamente respecto de los porcentajes de aportación, el grado de responsabilidad debe ser proporcional con las cantidades que cada integrante realmente aportó a la campaña.*
> (…)
> *Al respecto, resulta relevante considerar que la finalidad de esa disposición, al remitir a lo pactado en el convenio de coalición, es dotar de una base objetiva (como lo es el porcentaje aportado a la coalición) que sirva para determinar la responsabilidad que corresponde a cada integrante, de tal manera que resulte proporcional con su participación en la coalición.*
>
> *Sin embargo, si en ejercicio de las facultades de fiscalización se advierte que la participación de cada partido es distinta a lo originalmente pactado, resulta evidente que los porcentajes establecidos en el convenio de coalición dejan de cumplir la función de proporcionar una base objetiva para la determinación de la responsabilidad.*
>
> *En consecuencia, resulta apegado a derecho que, a efecto de cumplir el principio de proporcionalidad, se atienda a las cifras reales que cada partido integrante aportó.*
>
> (…)"

De ahí que, independientemente de que en el convenio de coalición los partidos integrantes hubiesen pactado un determinado porcentaje, la responsabilidad debe ser congruente y proporcional a lo que en la realidad aportaron a la campaña, con la información proporcionada en el Sistema Integral de Fiscalización por los propios sujetos obligados.

8. Individualización de la sanción.

Ahora bien, toda vez que en este inciso se han analizado conductas que vulneran lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I de la Ley General de Partidos Políticos, así como 127 del Reglamento de Fiscalización, procede realizar la individualización de la sanción correspondiente, atendiendo a las particularidades que se presentan en el caso concreto.

En consecuencia, se da paso a atender el régimen legal para la graduación de las sanciones en materia administrativa electoral, de conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-05/2010. En este sentido, para imponer la sanción, este Consejo General procederá a calificar la falta, determinando lo siguiente:

a) Tipo de infracción (acción u omisión).
b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó.
c) Comisión intencional o culposa de la falta.
d) La trascendencia de las normas transgredidas.
e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño, perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.
f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.
g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Una vez hecho lo anterior, se procederá a la imposición de la sanción correspondiente, considerando además que ésta no afecte sustancialmente el desarrollo de las actividades de los sujetos obligados, de tal manera que se comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales o su subsistencia, aspecto que fue analizado en el apartado relativo a la capacidad económica de los sujetos incoados.

En atención a lo anterior, en este apartado se analizarán, en un primer momento, los elementos para calificar la falta **(Apartado A)** y, posteriormente, los elementos para la imposición de la sanción **(Apartado B).**

A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

a) Tipo de infracción (acción u omisión).

En relación con la irregularidad acreditada, descrita en el cuadro denominado conducta infractora, la falta corresponde a la **omisión de reportar gastos de campaña**, de los cuales se acreditó que corresponden al periodo de campaña, contraviniendo lo dispuesto en los artículos 79, numeral 1, inciso b), fracción I y 127 y del Reglamento de Fiscalización.

b) Circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se concretó.

Modo: El sujeto obligado omitió reportar en el Sistema Integral de Fiscalización los gastos generados en el evento proselitista celebrado el trece de abril de dos mil veinticuatro, consistentes en los bienes y servicios precisados en el considerando **5** de la presente Resolución, por un monto de **$16,975.00(dieciséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**.

Tiempo: La irregularidad se presentó en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Chihuahua.

Lugar: La irregularidad se cometió en el estado de Chihuahua.

c) Comisión intencional o culposa de la falta.

No obra en el expediente elemento probatorio alguno que permita inferir la existencia de dolo por parte de los sujetos obligados; por tanto, en el caso concreto la conducta infractora existe **culpa** en el obrar.

d) La trascendencia de las normas transgredidas.

La infracción acreditada constituye una **falta sustantiva**, al generar un daño directo y efectivo a los bienes jurídicos tutelados por la normativa electoral en materia de fiscalización, particularmente los principios de **certeza, transparencia y rendición de cuentas**.

La omisión de reportar gastos de campaña impide a la autoridad fiscalizadora conocer con claridad el monto, destino y aplicación de los recursos utilizados, afectando la posibilidad de verificar el cumplimiento de los límites legales, la licitud de las fuentes de financiamiento y la equidad en la contienda electoral.

Asimismo, resulta relevante destacar que el Reglamento de Fiscalización incorpora mecanismos específicos de valuación de operaciones no reportadas, como el uso

de la **matriz de precios**, con la finalidad de garantizar el principio de equidad, evitando que la omisión en el reporte de gastos genere ventajas indebidas frente a otros contendientes.

e) Los valores o bienes jurídicos tutelados que fueron vulnerados o la lesión, daño o perjuicios que pudieron generarse con la comisión de la falta.

En este aspecto deben tomarse en cuenta las modalidades de configuración del tipo administrativo en estudio, para valorar la medida en la que contribuye a determinar la gravedad de la falta, pudiendo ser una infracción de: a) resultado; b) peligro abstracto y c) peligro concreto.

Entre esas posibles modalidades de acreditación se advierte un orden de prelación para reprobar las infracciones, pues la misma falta que genera un peligro en general (abstracto) evidentemente debe rechazarse en modo distinto de las que producen un peligro latente (concreto) y, a su vez, de manera diferente a la que genera la misma falta, en las mismas condiciones, pero que produce un resultado material lesivo.

En la especie, el bien jurídico tutelado por la normatividad infringida por la conducta señalada, es garantizar la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por los sujetos infractores, con la que se deben de conducir los sujetos obligados en el manejo de sus recursos para el desarrollo de sus fines.

En ese sentido, en el presente caso la irregularidad acreditada imputable a los sujetos obligados se traduce en una **falta** de resultado que ocasiona un daño directo y real de los bienes jurídicos tutelados arriba señalados.

Por tanto, al valorar este elemento junto a los demás aspectos que se analizan en este apartado, debe tenerse presente que contribuye a agravar el reproche, debido a que las infracciones en cuestión afectan de manera directa y real los intereses jurídicos protegidos por la normatividad en materia de financiamiento y gasto de los entes obligados.

f) La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas.

En el caso que nos ocupa existe singularidad en la falta pues el sujeto obligado cometió una irregularidad que se traduce en una falta de carácter **SUSTANTIVO** o de **FONDO**, que vulnera los bienes jurídicos tutelados que son la certeza y transparencia en la rendición de los recursos erogados por el partido infractor.

g) La condición de que el ente infractor haya incurrido con antelación en la comisión de una infracción similar (Reincidencia).

Del análisis de la irregularidad ya descrita, así como de los documentos que obran en los archivos de este Instituto, se desprende que los sujetos obligados no son reincidentes respecto de la conducta a estudio.

Calificación de la falta.

Considerando lo anterior, y ante el concurso de los elementos antes analizados, se considera que la infracción debe calificarse como **GRAVE ORDINARIA.**

B) IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN.

A continuación, se procede a establecer la sanción que más se adecúe a la infracción cometida, a efecto de garantizar que se tomen en consideración las agravantes y atenuantes y, en consecuencia, se imponga una sanción proporcional a la falta cometida.

Con la finalidad de proceder a imponer la sanción que conforme a derecho corresponda, esta autoridad electoral debe valorar la capacidad económica del infractor, por lo que tomando en consideración el financiamiento público para actividades ordinarias otorgado a los sujetos obligados en el presente ejercicio, el monto a que ascienden las sanciones pecuniarias a que se haya hecho acreedor con motivo de la comisión de infracciones previas a la normativa electoral y los saldos pendientes de pago; así como el hecho consistente en la posibilidad del instituto político de poder hacerse de financiamiento privado a través de los medios legales determinados para tales efectos, tales que han sido expuestos y analizados en la presente Resolución, los cuales llevan a esta autoridad a concluir que el sujeto obligado cuenta con capacidad económica suficiente para cumplimentar las sanciones que en el presente caso se determinen.

Ahora bien, no sancionar conductas como la que ahora nos ocupa, supondría un desconocimiento, por parte de esta autoridad, a la legislación electoral aplicable en materia de fiscalización y financiamiento de los sujetos obligados, así como a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad y transparencia que deben guiar su actividad.

Así, del análisis realizado a la conducta infractora cometida por los sujetos obligados, se desprende lo siguiente:

• Que la falta se calificó como **GRAVE ORDINARIA**, debido a que la conducta infractora acreditada se tradujo en una vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la Legislación Electoral, aplicable en materia de fiscalización.

•Que respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la irregularidad objeto de análisis, estas fueron analizadas en el inciso b), apartado A) CALIFICACIÓN DE LA FALTA, en el cual se expuso el incumplimiento de la obligación que le impone la normatividad electoral, durante el ejercicio objeto de revisión.

• Que, con la actualización de la falta sustantiva, se acredita la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación aplicable en materia de fiscalización.

• Que el sujeto obligado conocía los alcances de las disposiciones legales invocadas.

• Que el sujeto obligado no es reincidente.

• Que el monto involucrado en la irregularidad asciende a **$16,975.00(dieciséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).**

• Que hay singularidad en la conducta cometida por el sujeto obligado.

En este tenor, una vez que se ha calificado la falta, se han analizado las circunstancias en que fue cometida, la capacidad económica del infractor y los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en su comisión, se procede a la elección de la sanción que corresponda de acuerdo con los supuestos contenidos en el catálogo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.[10]

[10] [5] Que en sus diversas fracciones señala: "*I. Con amonestación pública; II. Con multa de hasta diez mil veces la Unidad de Medida y Actualización, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior; III. Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda, por el periodo que señale la resolución;* (…) *IV. Con la interrupción de la transmisión de la propaganda política o electoral que se transmita, dentro del tiempo que le sea asignado,*

En consecuencia, este Consejo General estima que la sanción idónea es la prevista en el artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III, consistente en una **reducción de la ministración mensual del financiamiento público** para actividades ordinarias permanentes, por un monto equivalente al **100% del monto involucrado** en la irregularidad.

Así, la sanción a imponerse a los sujetos obligados es de índole económica y equivale al **100% (cien por ciento)** sobre el monto involucrado de la falta, a saber **$16,975.00 (dieciséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**, lo que da como resultado total, la cantidad **$16,975.00(dieciséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.).**[11]**.**

Por tanto, atendiendo a los porcentajes de aportación que realizó cada partido político integrante de la entonces **coalición "Juntos Defendamos Chihuahua"**, este Consejo General llega a la convicción que debe imponerse al **Partido Acción Nacional** en lo individual, lo correspondiente al **64.3% (sesenta y cuatro punto tres por ciento)** del monto total de la sanción en términos del artículo 456, numeral 1, inciso a), fracción III de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $10,914.92 (diez mil novecientos catorce pesos 92/100 M.N.).**

En ese orden de ideas, el **Partido Revolucionario Institucional** en lo individual, lo correspondiente al **32.02 % (treinta y dos punto cero dos por ciento)** del monto total de la sanción consistente en una reducción del **25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de**, **$5,435.39 (cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 39/100 M.N.).**

Con base en los razonamientos expuestos, este Consejo General considera que la sanción impuesta atiende a los criterios de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 458,

---

por el Instituto, en violación de las disposiciones de esta Ley; V. En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, (…) *con la cancelación de su registro como partido político.*"

[11] El monto indicado, se obtiene de multiplicar el criterio de sanción establecido por el monto involucrado de la falta.

numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como con los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

9. Cuantificación a los topes de gastos de campaña. Toda vez que se acreditó la conducta infractora consistente en egresos no reportados en el Sistema Integral de Fiscalización, que beneficiaron al entonces candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Chihuahua, Rogelio Loya Luna, postulado por la coalición "Juntos Defendamos Chihuahua", integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el Estado de Chihuahua.

Así, una vez que ha sido establecido el monto involucrado que asciende a la cantidad de **$16,975.00 (dieciséis mil novecientos setenta y cinco pesos 00/100 M.N.)**, éste deberá considerarse en sus informes de ingresos y egresos de campaña.

Derivado de lo anterior, la Unidad Técnica de Fiscalización deberá cuantificar el monto del beneficio acreditado, en el marco de la revisión de los Informes de Ingresos y Gastos de campaña respectivo, para efecto que dichos gastos sean considerados en los topes de gastos de campaña en términos de lo precisado en el artículo 192, numeral 1, inciso b), fracción viii del Reglamento de Fiscalización.

En esta tesitura, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, celebrada el dieciocho de enero de dos mil veinticuatro se aprobó el acuerdo IEE/CE34/2024 por el que se determinan los topes de gastos de campaña que podrán ejercer los Partidos Políticos, Alianzas Electorales y Candidaturas a cargos de elección popular en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, estableciendo para el municipio de Juárez el monto siguiente:

Tope de gastos de campaña aprobado para el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.
Juárez $33,867,407.23

Sobre el particular, se solicitó a la Dirección de Auditoría proporcionara los porcentajes de topes de gastos actualizados al mes de agosto de dos mil veintiséis, por lo que mediante oficio INE/UTF/DA/633/2026, al respecto la citada Dirección proporcionó el Anexo II_JDC_CH del dictamen correspondiente a la coalición "Juntos Defendamos Chihuahua", el cual señaló que no había sufrido modificaciones y especificó el monto total de gastos determinado por la autoridad

fiscalizadora respecto de la campaña aludida, estableciendo en el caso objeto de estudio en el presente apartado las siguientes cifras:

Otrora candidato	**Coalición**	**Gastos dictaminados**	**Tope de gastos de campaña**	**Diferencia respecto del tope**	**%**
		(A)	**(B)**	**C=(B-A)**	**D=(A/B*100)**
Rogelio Loya Luna	Juntos Defendamos Chihuahua ¨	$8,407,709.06	$33,867,407.23	$25,459,698.17	24.82%

En este sentido, una vez acumulado el beneficio determinado en los términos expuestos en el presente considerando a los gastos reflejados en el Dictamen Consolidado por la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña al cargo de Presidencia Municipal de Juárez, correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2023–2024, en el estado de Chihuahua, se observa que no se actualiza el rebase al tope de gastos de campaña dentro del proceso electoral aludido, de conformidad con lo siguiente**:**

Otrora candidato	**Total de Gastos determinados en el Informe de Campaña correspondiente al Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Chihuahua**	**Monto involucrado**	**Suma**	**Tope de gastos de campaña**	**Diferencia respecto del tope**	**%**
	(A)	**(B)**	**C=(A+B)**	**(D)**	**E=(D-C)**	**F=(C/ D*100)**
Rogelio Loya Luna	$8,407,709.06	$16,975.00	$8,424,684.06	$33,867,407.23	$25,442,723.17	24.87%

Por lo anterior, se modifica el total de egresos correspondientes al informe del otrora candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Rogelio Loya Luna, en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024, en el estado de Chihuahua para quedar en los términos referidos en el cuadro que antecede.

De lo anterior se desprende que **no se actualiza el rebase del tope de gastos de la candidatura denunciada**.

Finalmente, se ordena a la Dirección de Auditoría de la Unidad Técnica de Fiscalización, actualizar en sus archivos las cifras finales de la parte conducente del Dictamen Consolidado INE/CG1951/2024, en los términos precisados en este considerando.

En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j); 191, numeral 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **sobresee** el presente procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, respecto el Partido de la Revolución Democrática, en los términos del **considerando 3** de la presente Resolución.

SEGUNDO. Se declara **fundado,** el presente procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de la entonces coalición “Juntos Defendamos Chihuahua”, integrada por los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, así como de su otrora candidato a la Presidencia Municipal de Juárez, Rogelio Loya Luna, en los términos del **considerando 4** de la presente Resolución.

TERCERO. Se impone al **Partido Acción Nacional,** una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$10,914.92 (diez mil novecientos catorce pesos 92/100 M.N.)**, en términos del **considerando 8** de la presente resolución.

CUARTO. Se impone al **Partido Revolucionario Institucional,** una reducción del 25% (veinticinco por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el Sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar la cantidad de **$5,435.39 (cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 39/100 M.N.)**, en términos del **considerando 8** de la presente resolución.

QUINTO. Se ordena a la Unidad Técnica de Fiscalización, actualizar en sus archivos las cifras finales de la parte conducente del Dictamen Consolidado identificado con el número de Acuerdo INE/CG1951/2024, en los términos precisados en el **considerando 9** de la presente Resolución**.**

SEXTO. Notifíquese electrónicamente a Rogelio Loya Luna, a los partidos políticos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, así como al Interventor del otrora Partido de la Revolución Democrática, a través del Sistema de Notificaciones Electrónicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 8, numeral 1, inciso f) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

SÉPTIMO. Se ordena a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Electorales, haga de conocimiento al Instituto Electoral del Estado de Chihuahua a efecto que procedan al cobro de las sanciones impuestas, en términos del artículo 458, numerales 7 y 8 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual se hará efectiva a partir del mes siguiente a aquél en que quede firme, precisándose que los recursos obtenidos de la sanción impuesta, serán destinados al organismo estatal encargado de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en los términos de las disposiciones aplicables.

OCTAVO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos para que haga del conocimiento al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua y de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el contenido de la presente Resolución, remitiendo para ello copia certificada de la misma en medio magnético, de conformidad con el artículo 40, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

NOVENO. En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado "recurso de apelación", el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

DÉCIMO. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.